DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
2ª Defensoria Pública da Comarca de Vila Boa Esperança

Ofício nº 87/2026 Vila Boa Esperança/MS, 18 de janeiro de 2026.

À Senhora Secretária Municipal de Saúde de Vila Boa Esperança/MS

Assunto: Requisição urgente de medicamento, Risperidona

A Defensoria Pública, instituição incumbida da defesa integral e gratuita dos necessitados (art. 5º, LXXIV, e art. 134 da Constituição Federal; Lei Complementar nº 80/1994), solicita o fornecimento do medicamento **RISPERIDONA 2 mg (caixa com 30 comprimidos)**, de uso contínuo, em favor da paciente **Rosa Maria Andrade Lemes**, conforme prescrição e laudo médico apresentados.

Conforme documentação médica do CAPS de Vila Boa Esperança/MS, a paciente tem **Esquizofrenia, CID F20**, em acompanhamento psiquiátrico regular, sendo o medicamento imprescindível para a estabilidade clínica e o controle de sintomas psicóticos, agitação e alterações comportamentais.

Segundo a curadora, a medicação deixou de ser disponibilizada pela Farmácia Municipal, apesar da indicação médica, sob alegação de que a paciente já usa Quetiapina. O laudo destaca que a falta da medicação pode agravar significativamente o quadro, com risco de descompensação e internação.

Requisita-se a adoção das providências para o fornecimento regular de **RISPERIDONA 2 mg**, em caráter contínuo, com resposta no prazo de **05 (cinco) dias**.

Eduardo Ramos Furtado
Defensor Público Substituto
(assinado digitalmente em 18/01/2026)

Comprovante de envio (e-mail impresso)
Assunto: Ofício n. 087/2026. Enviado em 19/01/2026, 18:16, pela assessoria da 2ª Defensoria Pública de Vila Boa Esperança ao endereço da Secretaria Municipal de Saúde. Texto: "De ordem do Defensor Público da 2ª Defensoria Pública de Vila Boa Esperança, encaminho o ofício n. 087/2026. Gentileza acusar recebimento." Dois anexos: documentos pessoais da paciente e da curadora; ofício assinado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CEJUSC-TJ/Saúde

PEDIDO DE MEDICAMENTOS (pré-processual)

Autos	0899571-87.2026.8.12.0098, Reclamação Pré-processual, Obrigação de Fazer
Protocolo	18/01/2026, 18:43
Medicamento	Risperidona, 2 mg, comprimido
Solicitante	Clarice Andrade Lemes (curadora de Rosa Maria Andrade Lemes), por intermédio da Defensoria Pública
Ente responsável	Risperidona, 2 mg, comprimido: Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul
Anexos	Documentos pessoais da paciente e da curadora

Relato dos fatos: A Defensoria Pública solicita o fornecimento de RISPERIDONA 2 mg (caixa com 30 comprimidos), de uso contínuo, em favor de Rosa Maria Andrade Lemes, conforme prescrição e laudo apresentados. Conforme documentação do CAPS de Vila Boa Esperança/MS, a paciente tem Esquizofrenia, CID F20, em acompanhamento psiquiátrico regular, sendo o medicamento imprescindível para a estabilidade clínica. Segundo a curadora, a medicação deixou de ser disponibilizada pela Farmácia Municipal sob alegação de que a paciente já usa Quetiapina. O laudo destaca risco de descompensação e internação. Requisita-se o fornecimento regular, em caráter contínuo.

CERTIDÃO (19/01/2026). Requerente: Clarice Andrade Lemes. Requerido: Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. "Certifico e dou fé que o requerimento foi recebido nesta data." Marcos Vieira, servidor do CEJUSC (assinado digitalmente).

CERTIDÃO (22/01/2026). "Certifico que nesta data foi intimado o ente requerido para se manifestar no prazo de até 10 (dez) dias úteis acerca do pedido de providência de saúde requerida." Segue o modelo de resposta do termo de cooperação, que pede ao ente informar se há o medicamento em estoque e o prazo de entrega; se há compra em andamento; se não há previsão de entrega; se o medicamento não é padronizado e quais alternativas existem no SUS; outra resposta fundamentada; ou, não sendo de sua responsabilidade, quem é o responsável. Marcos Vieira, estagiário (assinado digitalmente).

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL

Juntado nos autos do CEJUSC em 11/02/2026

RESPOSTA À PROVIDÊNCIA DE SAÚDE

Siglas	Número	Data
PGE / SES	5172	26/01/2025

Para: CEJUSC-TJ Saúde. **Assunto:** solicitação de fornecimento de medicamentos. **Processo nº** 0899571-87.2026.8.12.0098. **Solicitante:** Rosa Maria Andrade Lemes; responsável: Clarice Andrade Lemes.

Pedido: 1. Risperidona 2 mg comprimido.

Análise médica: 1. Desfavorável à Risperidona 2 mg, conforme documento em anexo.

Análise técnica: Segundo a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), a Risperidona 2 mg está incorporada ao SUS e integra o Grupo 1B do CEAF. O Ministério da Saúde financia o medicamento (Portaria nº 1.554/2013, art. 3º, I, "b") e a Secretaria de Estado de Saúde é responsável por adquiri-lo, armazená-lo, distribuí-lo e dispensá-lo, desde que para doenças e situações clínicas contempladas no PCDT do Ministério da Saúde. No entanto, a solicitante não preenche os requisitos do PCDT para receber Risperidona 2 mg, conforme documento em anexo, motivo pelo qual os servidores estaduais não têm competência (autorização legal) para fornecê-la.

Conclusão: Não é possível fornecer Risperidona 2 mg.

Fernanda Lopes Rocha, PGE/SES. Carla Mendonça, farmacêutica.

ANÁLISE MÉDICA (anexo)

Processo nº 0899571-87.2026.8.12.0098. **Solicitante:** Rosa Maria Andrade Lemes. **Objeto:** análise com fundamento na medicina baseada em evidência para Risperidona 2 mg comprimido, CID F20.

1. Receita sem data de emissão: preenchimento incompleto e sem validade.
2. Não foram apresentados: exames complementares que comprovem a enfermidade; relatório periódico do tratamento, com evolução e datas; referência bibliográfica para a medicação e a enfermidade.
3. Falta de informações que justifiquem a indicação e preencham os critérios de elegibilidade. Não há "comprovação de eficácia e segurança da medicação por ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas ou meta-análises", nem prova de benefício clínico comparativo superior ao disponibilizado pelo SUS.

Conclusões: I. Receita sem validade. II. A falta de informação não permite avaliar ou impede a paciente de receber o tratamento específico. III. Desfavorável à Risperidona 2 mg comprimido. Sugere-se enviar exames, relatório periódico com evolução e datas, e observar os critérios do PCDT quando a medicação for incorporada. Em nota, invoca a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema 1.234 do STF (item 4.3).

26/01/2026. Dr. Henrique Salles, assistente técnico, médico, CRM/MS 2219.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL

Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados · Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)

AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS (anexo da resposta estadual)

Emissão: 16/10/2025. Unidade executante: SMS Vila Boa Esperança. Protocolo 900.25.000412-6. Usuária: Rosa Maria Andrade Lemes.

Medicamento	CID	M1 a M6	Autorização
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO	F315	30 por mês	Não autorizado. Processo vigente com CID F200, em uso de quetiapina. Favor rever diagnóstico.

Data da autorização: 16/10/2025. Órgão autorizador: Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados.

HISTÓRICO DE AUTORIZAÇÃO DO CEAF (juntado com a inicial)

Emissão: 15/09/2025. Unidade: SMS Vila Boa Esperança. Usuária: Rosa Maria Andrade Lemes. Data da autorização: 21/08/2025. Vigência: 03/09/2025 a 02/03/2026.

Medicamento	Mês 1 a 6	CID	Autorização
QUETIAPINA 25 MG	90 por mês	F200	Autorizado. Dois antipsicóticos prescritos. Conforme PCDT vigente (Portaria nº 364, de 9 de abril de 2013, que aprova o PCDT da Esquizofrenia), os tratamentos devem ser feitos com um medicamento de cada vez (monoterapia), de acordo com o perfil de segurança e a tolerabilidade do paciente. Em caso de falha terapêutica (definida como o uso de qualquer desses fármacos por pelo menos 6 semanas).
RISPERIDONA 2 MG	30 por mês	F200	Não autorizado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CEJUSC-TJ/Saúde

CERTIDÃO (11/02/2026). Autos 0899571-87.2026.8.12.0098. Requerente: Clarice Andrade Lemes. Requerido: Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. "Certifico que nesta data o ente não atendeu a providência de saúde requerida. Certifico, ainda, que enviei e-mail para o endereço fornecido pelo(a) requerente encaminhando a resposta fornecida pelo(s) requerido(s)." Lúcio Prado, servidor do CEJUSC (assinado digitalmente).